

בפני כבוד מפקחת על רישום
מקרקעין אסתי שחל

תיק: 127/16

בעניין:

יוסף רחמים ת.ז. 067312488

ע"י ב"כ עו"ד ניר פרידפרטיג

מרחוב שד' בנימין 22, נתניה 42313

טל': 09-8612713, פקס: 076-5100-170

התובע

- נ ג ד -

1. יצחקי יואב ת.ז. 4297236

2. יצחקי מלכה (רגינה) ת.ז. 268400

3. אדוארד ים ת.ז. 27168939

4. אדוארד יפעת ת.ז. 038395299

5. אילנה גברה ת.ז. 4518151

נתבעים 1,2,4 ו- 5 באמצעות עו"ד איתי גרינפלד

מרחוב גיבורי ישראל 24, ת"ד 8681, נתניה 4250422

טל': 09-8359662, פקס: 09-8659663 הנתבעים

פסק דין

1. עניין לנו בבית המשותף שברחוב שד' בנימין 47, נתניה, הידוע כגוש 8260 חלקה 95 (להלן: "הבית").
2. התובע הוא בעלים של דירה בבית.
3. הנתבעים 1-2 הם בעלי דירה בבית הידועה כחלקת משנה 15, וזכויותיהם רשומות בפנקס הבתים המשותפים, ומשמשים, על פי הנטען, חברי נציגות בבית.
4. הנתבעים 3-4 הם, על פי הנטען, בעלי דירה בבית הידועה כחלקת משנה 6, ואולם זכויותיהם טרם נרשמו בפנקס הבתים המשותפים, ומשמשים, על פי הנטען, חברי נציגות בבית.
5. הנתבעת 5 היא בעלת דירה בבית הידועה כחלקת משנה 13, וזכויותיה רשומות בפנקס הבתים המשותפים.
6. במסגרת התובענה התבקשו הסעדים הבאים:
 - א. להורות לנתבעים 1-2 לחדול מלעשות שימוש ייחודי בשטח חניה המהווה רכוש משותף של הבית, וכן להורות לנתבעים 1-2 להרוס גגון אותו בנו, שלא כדין, מעל שטח החניה האמורה;
 - ב. חיוב הנתבעים 1-4 בתשלום דמי וועד הבית כשאר בעלי הדירות;

- ג. חיוב הנתבעים 1-4 בתשלום חלקם היחסי בהוצאות המיוחדות של הבית ;
- ד. חיוב הנתבעים 1-4 בתשלום דמי וועד בית רטרואקטיבי עבור 7 השנים שקדמו להגשת התביעה ;
- ה. הפחתת דמי וועד הבית מ - 200 ₪ ל - 100 ₪ עבור כל דירה ;
- ו. לחייב את הנתבעים לשלם/להשיב לקופת הנציגות את סכום ההוצאות ששולם עבור עבודת אספלט והכשרת 5 חניות לשימושם הייחודי, בלא שניתנה לכך הסכמת כל בעלי הדירות בבית ;
- ז. לחייב את הנתבעים 1-4 להשיב לקופת הנציגות את סכום ההוצאות שנפסקו כנגד הנציגות בהליך שהתנהל במסגרת תיק מס' 142/15 וזאת בשל התנהלותם הרשלנית כחברי נציגות ;
- ח. לחייב את הנתבעים להשיב לקופת הנציגות כספים "שנעלמו" בסך של 4,560 ₪ ;
- ט. להורות על פיטורי הנתבעים 1-4 מתפקידם כחברי הנציגות ולמנות תחתם את התובע.

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:

- א. הנתבעים 1-2 התקינו גגון מעל שטח משותף המשמש כחניה, ועושים בשטח האמור שימוש ייחודי, בלא שקיבלו את הסכמת כל בעלי הדירות לכך. בהתנהגותם זו ובהקמת הגגון, מונעים הנתבעים 1-2 מהתובע לחנות את רכבו בחניה זו, הגם שמהווה חלק מהרכוש המשותף, בהיות רכבו מסחרי גבוה ;
- ב. הנתבעים 1-2 פטרו עצמם מתשלום חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ללא שהתקבלה החלטה באסיפה הכללית של הבית הפוטרת אותם מהתשלום האמור, וקרן חובם עבור 7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה עומדת על סך של 12,600 ₪ ;
- ג. אף הנתבעים 3-4 פטרו עצמם מתשלום חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ללא שהתקבלה החלטה באסיפה הכללית של הבית הפוטרת אותם מהתשלום האמור, וקרן חובם עבור 7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה עומדת על סך של 12,600 ₪ ;
- ד. הנתבעים 1-4 אינם משלמים את חלקם בהוצאות המיוחדות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית ;
- ה. גובה תשלום דמי הוועד, 200 ₪ לחודש, הוא מוגזם ומופרז וניתן להפחיתו ל - 100 ₪ לכל דירה ;
- ו. חמישה בעלי דירות בבית, וביניהם הנתבעים, פעלו לביצוע עבודות אספלט להכשרת 5 חניות לשימושם הייחודי, בלא שקיבלו את הסכמת כל בעלי הדירות לכך. בעלי דירות אלה שילמו מכיסם עבור הכשרת החניות, סך של 50,000 ש"ח, ולאחר מכן, פנו לכל בעלי הדירות בדרישה להחזר בגין הסכום האמור. בשים לב לכך שהנתבעים פעלו על דעת עצמם, אין מקום להתיר השבת כספים אלה ;

ז. בשל התנהלותם הרשלנית של הנתבעים 1-4 חויבה קופת הנציגות בהוצאות הליך שהתנהל במסגרת תיק 142/15 בפני המפקחת על רישום מקרקעין, בסך של 3,500 ₪ בעבור שכ"ט עו"ד וכן סך של 655 ₪ עבור החזר האגרה;

ח. עיון בדוחות הכספיים מלמד כי חסרים בקופת הנציגות כספים בסך של 4560 ₪;

ט. הנתבעים 1-4 מנהלים את ענייני הבית באופן רשלני, ואינם ראויים לשמש כחברי נציגות ויש להורות על פיטוריהם.

7. טענות הנתבעים 1, 2, 4 ו- 5 יפורטו להלן בתמצית:

א. רק הנתבעות 2 ו- 4 משמשות כחברות נציגות הבית כשבנה של הנתבעת 5 מסייע להן לעשות את מלאכתן;

ב. הנתבע 3 אינו עוד בעל זכויות בדירה בעקבות גירושיו מהנתבעת 4;

ג. הגגון נבנה לפני למעלה מ- 30 שנה, עשרות שנים לפני שהתובע עבר להתגורר בבית, ולפי היתר כדין;

ד. ניהול הבית והטיפול בענייני השוטפים דורש השקעת זמן ומאמצים, בין היתר, נוכח גילו של הבית. בנסיבות אלה, ועל מנת לחסוך את ההתקשרות עם חברת ניהול שעלותה גבוהה, החליטו כלל בעלי הדירות בבית, ועוד בטרם רכש התובע את דירתו בבית, כי חברי נציגות הבית יהיו פטורים מתשלום כלל הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, בין אם שוטפות ובין אם מיוחדות, בשל טרחתם הרבה. נוהג זה היה קיים ונוהג בבית מזה שנים רבות.

ה. ההחלטה על העלאת גובה דמי וועד הבית ל- 200 ₪ לחודש התקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, וכל הפחתה בשיעור האמור צריכה להתקבל באסיפת בעלי הדירות;

ו. ההוצאה על סלילת האספלט לא הייתה רק לצורך הוספת חניות אלא לצורך שיפוץ כל האספלט בבית, וזאת לאחר כ- 40 שנה מאז שנשלל לראשונה בעת בניית הבית, ולאור מצבו הרעוע, וזאת בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. כחלק משיפוץ כולל וחידוש האספלט בבית הוסף שטח סלול, לא גדול, ל- 3 חניות בשטח הרכוש המשותף וזאת בשל מצוקת חניה הקיימת בבית. חמישה בעלי דירות בבית, וביניהם הנתבעים, שילמו (כל אחד מהם) סך של 10,000 ₪ מכיסם, דהיינו שולמו בסך הכל 50,000 ₪ לצורך ביצוע העבודות. ומשכך זכאים הנתבעים להחזר כספי בקיזוז חלקם היחסי בהוצאה האמורה. אסיפת בעלי הדירות בבית אישרה את קבלת החזר הכספים בהחלטתה מיום 26.9.16;

ז. חיובים בגין הוצאות משפטיות שהוטלו בעבר ו/או יוטלו בכל עת בעתיד על הנציגות הן הוצאות שעל נציגות הבית לשאת, ואין לחייב חברי נציגות באופן לשאת בתשלום האמור;

ח. סוגיית בחירת חברי נציגות הבית מסורה לבעלי הדירות בבית באסיפה הכללית, ולא למפקחת על רישום מקרקעין. באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה בבית הביעו בעלי הדירות שביעות רצון מפועלם של חברי הנציגות, וביקשו את המשך כהונתם;

ט. אין כל חוסר בכספים בקופת הנציגות;

י. מטרת התובע היא להטריד את חברי הנציגות ולפגוע בשלום הבית שהיה קיים עד כניסתו של התובע לדירתו.

8. נתבע 3 לא הגיש כתב הגנה, ואולם, נוכח הצהרת הנתבעת 4 כי הנתבע 3 אינו עוד בעל זכויות בדירה בעקבות גירושיהם, וכי אינו מתגורר עוד בדירה (ראה סעיף 3 לתצהירה וכן סעיף 2 לכתב ההגנה) אשר לא הוכחו ע"י התובע, וממילא לא נסתרו, מצאתי להורות על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 3, מחמת העדר יריבות, וזאת ללא צו להוצאות.

9. בתיק הוגשו ראיות, נשמעו עדויות, ועתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

10. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, כפי שיפורט להלן:

השימוש בשטח החניה והגגון שמעל

11. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר רכוש משותף כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

12. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: "בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

13. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע כדלקמן: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".

14. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת בבית, ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

15. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, כמוה כהצמדה, והיא טעונה הסכמת כל בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן

בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850: "... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה "ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם". (ר' גם: רע"א 698/85, בן צור נ' ששון (פורסם במאגרים משפטיים, ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03, קונצ'צקי נ' שפלן (פורסם במאגרים משפטיים)).

כלומר, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

16. מהי, אם כן, "ההסכמה" הנדרשת? נקבע כי כאשר עסקינן בויתור על זכויות קנייניות נדרשת הסכמה מפורשת וברורה ואין די בהסכמה שבשתיקה או בהסכמה משתמעת (ר': ע"א 7388/97, עזבון שמיר ז"ל נ' דולב, פ"ד נה 690). עוד נקבע כי אין צורך בהסכמה בכתב וגם הסכמה על פה הסכמה היא (ר': ר"ע 815/81, כלפאי נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, ע"א (מחוזי ת"א) 1020/03, בובליל נ' שטיינר (פורסם במאגרים משפטיים)).

17. כאשר עסקינן במתן זכות שימוש ייחודית במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), אזי ניתן ללמוד על הסכמה גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים (ר': ע"א 32/77, טובולצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210, ע"א (מחוזי - ים) 9502/06, לומברוזו נ' קובנר (פורסם במאגרים משפטיים)).

18. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד וליצור רישיון מכללא. בע"א 32/77 לעיל נקבע בעניין זה כך: "הלכה פסוקה היא... שלשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה, התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושם של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied ilcense) שלא היה קיים מלכתחילה...".

19. ראה גם פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב' חוברת א', עמ' 128: "לצד רשות שניתנה בהבטחה מפורשת ניתן לתאר מצבים שבהם נלמדת הסכמתו של בעל מקרקעין, ומכאן רשותו, משתיקתו ואי מחאתו על ההחזקה של פלוני בנכס או על השימוש שהוא עושה בנכס כאשר בנסיבותיו של המקרה ניתן היה לצפות את התנגדותו. במצבים אלה ההחזקה או השימוש הושגו במעשה עוולה של הסגת גבול

במקרקעין. אך, השלמתו של בעל מקרקעין עם נוכחותו של פלוני בנכס מניחה עם עבור הזמן את הסכמתו שבשתיקה... הסכמתו זו משמעותה היתר של רצון טוב המתחדש מרגע לרגע כל עוד לא גילה בעל המקרקעין את דעתו שהוא חפץ בסיומו...".

20. להבדיל מהסכמה למתן זכות קניינית, הסכמה למתן זכות שימוש במקרקעין היא זכות אישית, ממנה ניתן לחזור בכל עת (ר' זלצמן לעיל בעמ' 57, וכן מ. דויטש, קניין, כרך ב' (התשנ"ט – 1999), 414).

21. רק במקרים מיוחדים בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם קיימת הסתמכות של בעל הרישיון על ההסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 7139/99, אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), ע"א 5136/91, קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419, ע"א 2836/90, בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5), 184).

ולמקרה שלפנינו

22. הבית מכיל 21 דירות. ל - 6 דירות מוצמדת חניה. אין מחלוקת בין הצדדים כי הגגון הותקן מעל שטח שאינו צמוד לאף אחת מדירות הבית, הוא מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית ובפועל נתבעים 1-2 עושים בו שימוש לצורך חניה (להלן: "החניה").

23. הנתבעת 2 העידה כי הגגון נבנה על ידי בעלה (הנתבע 1) לפני למעלה מ - 30 שנה, זמן רב לפני שהתובע החל להתגורר בבית. כן העידה נתבעת 2 כי הגגון נבנה בהתאם להיתר כדין (ראה סעיפים 23-24 לתצהירה של הנתבעת 2, וכן עותק מהיתר הבניה לבניית הגגון משנת 1987 אשר צורף כנספח ה').

24. בנוסף, העידה הנתבעת 2 כי היא ובעלה שילמו עבור הקמת הגגון והכשרת השטח המשותף שמתחת לגגון לטובת חניה שתשמש אותם, וזאת לאחר שקיבלו את הסכמת כל מי שהיו בעלי הדירות בבית באותה העת (ראה סעיף 25 לתצהירה של הנתבעת 2).

25. כתימוכין, צירפה הנתבעת 2 מסמך מיום 30.11.84 עליו חתומים כל בעלי הדירות בבית (21 במספר) בו נכתב כי אין להם "כל התנגדות עבור סככה לחניה של מלכה ויואב יצחקי מדירה 13" (הנתבעים 1-2, א.ש.). (צורף כנספח ו' לתצהירי הנתבעת 2).

26. תימוכין לכל האמור לעיל, מצאתי בעדותו של שלמה גברה בנה של הנתבעת 5 שהתגורר בדירת אמו בילדותו ושב להתגורר עמה אף בבגרותו מאז שנת 2005 (ראה סעיפים 33-35 וכן סעיף 37 לתצהירו של מר גברה). אין חולק כי מר גברה מסייע לחברות הנציגות בטיפול בענייני הבית, והתרשמתי מעדותו כי הוא בקיא בענייני הבית. בחקירתו הנגדית שב ואישר מר גברה כי ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות

להקמת הגגון ולשימוש אותו עושים הנתבעים 1-2 בחניה. ראה פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 11, שורה 45: **"כל 21 הדיירים אז חתמו לגברת"** (הנתבעת 2, א.ש.).

27. ראיות ועדויות אלה לא נסתרו ע"י התובע. הנתבעת 2 גם לא נשאלה על כך בחקירתה הנגדית. בע"א 2877/92, סאלח עבד אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר ובניה (קרני שומרון) בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים) נקבע כי **"בהעדר תצהיר נגדי או חקירה נגדית של המצהיר, הרי שבית המשפט רואה בדרך כלל את העבודות כפי שהן מפורשות בתצהיר, כעבודות שאין חולקין עליהן"**. התובע מתגורר בדירתו מאז שנת 2009 (ראה סעיף 10 לכתב התביעה). לא נטען, וממילא לא הוכח כי התובע הביע התנגדות לקיומו של הגגון ולשימוש שנעשה ע"י הנתבעים 1-2 בחניה עוד קודם להגשת התביעה (7.4.16).

28. העובדה כי כל בעלי הדירות נתנו הסכמתם לבנית הגגון והכשרת החניה לשימושם של הנתבעים 1-2, והסתמכות הנתבעים 1-2 על הסכמה זו וההשקעה הכספית שהשקיעו להוצאת היתר לבניית הגגון ולהכשרת השטח לחניה, והעובדה שהגגון והחניה משמשים את הנתבעים 1-2 למעלה מ-30 שנה ללא עוררין- כל אלה מצביעים על כך שהייתה הסכמה מלאה מצדם לאמור. התנהגותם זו של בעלי הדירות הצמיחה, מטבע הדברים, ציפייה והסתמכות אצל הנתבעים 1-2. יחסי האמון שהיו קיימים בין בעלי הדירות בבית וכיבוד ההסכמות שנים רבות מסבירים מדוע לא נרשמו הסכמות אלה בתקנון או בספר ההחלטות של הבית, וניתן להניח בנסיבות העניין, שבעלי הדירות לא טרחו לקבל ייעוץ משפטי בשל יחסי האמון ששררו ביניהם.

29. גם התובע שקט על שמריו ולא התנגד לשימוש שנעשה ע"י הנתבעים 1-2 בחניה, ולא הביע כל התנגדות לגגון הקיים במשך 7 שנים, מאז שעבר להתגורר בדירתו (2009) ועד להגשת התביעה (2016). התנהגות זו מעלה ספק לגבי תום ליבו של התובע ויוצרת מניעות מלדרוש השבתו של שטח זה לחזקתו של הרכוש המשותף. לכך, יש להוסיף את העובדה שהתובע בחר שלא להגיש תביעה דומה כנגד בעלי דירות נוספים בבית שהתקינו גגונים ועושים שימוש דומה ברכוש המשותף לשימוש הנעשה ע"י הנתבעים 1-2. ראה עדות התובע בחקירתו הנגדית, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 2, שורות 46-49 וכן עמ' 3, שורות 1-3: **"ש. יש בשטח הבניין גגון נוסף ת. יש עוד שניים שעשו גגונים שמר יצחקי שהציע להם לעשות אותו דבר כמוהו וגם הם עשו. ש. אתה ביקשת להרוס גם את הגגון שלהם ת. לא ש. תסכים איתי שהוא יותר גדול ת. מן הסתם הוא תופס שתי חניות אז הוא יותר גדול. ש. למה את הגגון שלהם אתה לא מבקש להרוס ת. שאני נכנסתי לבניין מי שהתחיל איתי ותקף אותי היה מר יצחקי". כל העניין הזה התחיל איתו (הנתבע 1, א.ש.) וכל דבר מתנקם בי וזה הפך להיות מלחמה הדדית"**.

30. נוכח כל האמור לעיל מצאתי לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת להפסקת השימוש הנעשה ע"י הנתבעים 1-2 בחניה ולהסרת הגגון.

פטור מתשלום הוצאות שוטפות לתחזוקת הבית

31. הוצאות שוטפות הן הוצאות שיש להוציאן לתחזוקה שוטפת של הרכוש המשותף של הבית. דוגמת: חשמל, מים, ניקיון, תחזוקת גינה, ביטוח, שירותי מעלית וכיוצא'.

32. ככלל, לדידי, ניתן לפטור חברי נציגות מתשלום הוצאות שוטפות, כשם שבעלי הדירות בבית רשאים להסכים על תשלום שכר לחברי הנציגות, ואני מצטרפת בעניין זה לעמדת כב' המפקח על רישום המקרקעין, ת"א (כתוארו אז), אורן סילברמן בתיק 316/10, שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברח' שמעון בן צבי 7 גבעתיים, (פורסם באתר משרד המשפטים, אגף רישום והסדר מקרקעין):

"הוראות סעיף 58(א) לחוק קובעות כי על בעל דירה חובה להשתתף בהוצאות "להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי נוהג".

כחלק מניהולו של הרכוש המשותף בבית נדרשת כינונה של נציגות (סעיף 65 לחוק) וככל שאושר על ידי רוב בעלי הדירות בבית תשלום לאותה הנציגות, הרי שתשלום זה הינו חלק מההוצאות הנדרשות "לניהולו" של הבית, בדומה לתשלומים שוטפים אחרים. כך, למשל, ככל שיחליט רוב של בעלי דירות בבית כי לשם ניהולו התקין של הבית נדרש מינויו של רו"ח חיצוני בשכר לצורך הכנת דו"ח שנתי, הרי שגם עלות שכרו של רו"ח תיכלל במסגרת הוצאותיו השוטפות של הבית ועל כל בעלי הדירות יהיה להשתתף בה, אף ללא הסכמתם. כך גם, למשל, החלטת רוב של בעלי הדירות בבית למנות עו"ד לצורך טיפול בעניינים השוטפים הקשורים ברכוש המשותף, מתן פטור לחברי הנציגות מתשלומים שוטפים הינו מעין "תשלום" כנ"ל. זוהי חלק מהתנהלותו, במשטר רוב, של הרכוש המשותף בבית.

גם הוראות אחרות בפרק ו' לחוק מלמדות בדבר האפשרות לתשלום שכר לנציגות וכי שכר זה יהווה חלק מההוצאות החזקתו של הבית בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק.

כך קובעת הוראת סעיף 66 לחוק את סמכות המפקח לקבוע שכר לנציגות ראשונה, בין אם היא נציגות המורכבת מבעלי דירות ובין אם שלא מבעלי דירות. כך גם קובעת הוראת סעיף 67 בנוגע לנציגות ממונה.

הוראת סעיף 68 קובעת כי השכר לנציגות כאמור (על פי סעיפים 66 או 67 לחוק) דינו כהוצאה על פי סעיף 58 לחוק.

גם הוראת סעיף 71(ג) לחוק קובעת כי שכרו של מתחזק (שנתמנה בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק על פי רוב של בעלי הדירות בבית הינו בגדר הוצאה על פי סעיף 58(א) לחוק.

לא סביר בעיני כי המחוקק התיר קביעת שכר רק במקרה בו המדובר בנציגות הממונה על ידי המפקח, לרבות כזו מבין בעלי הדירות, ולא התיר לאסיפה הכללית של בעלי הדירות את הפרורגטיבה להחליט בדבר מתן "פיצוי" לחברי הנציגות אשר התנדבו לתפקיד. הכלל הבסיסי הוא כי בעלי הדירות רשאים, בינם לבין

עצמם, להחליט על הדרכים בדבר ניהולו של הרכוש המשותף בבית, ובכלל זה בדבר ההוצאות הנדרשות "לניהולו" כאמור.....

על כל אלו יש גם לזכור כי קיים טעם ענייני במתן פטור מתשלום הוצאות שוטפות או החזר הוצאות לחברי נציגות. חברות בנציגות הינה, מעצם טבעה, עשייה כפויה טובה. כובד המשקל של ניהול הרכוש המשותף בבית מוטל על חברי הנציגות אשר נאלצים להשקיע מזמנם, מרצם, וכספם לטובת עניין זה. למרבה הצער גם נדירים הם המקרים בהם מוכרת תודה לעושים במלאכה.

מסיבה זו גם צמחו להם במהלך השנים נותני שירות בשכר, חלף נציגות, ומעמדם ושכרם הוסדר בדין. אולם, לא ניתן ללמוד מהסדרת מעמדו של "מתחזק" בחוק על כי נשללה מבעלי הדירות האפשרות "לשפות" את אותן נציגויות מתנדבות, בין באמצעות החזר הוצאות ובין באמצעות מתן פטור מתשלום ההוצאות השוטפות. ההפך הוא הנכון. הסדרת הוצאות חוק בדבר מינויו של מתחזק אך ביססה כאמור את כוחה של האסיפה הכללית לקבע שכר למכהן כנציגות, בהחלטה המחייבת את כל בעלי הדירות. זאת, במיוחד כאשר ניתן גם לראות בהחלטה המעניקה פטור לחברי הנציגות, בהחלטה למינוי מתחזק כאמור."

33. דברים אלה יפים אף לענייננו. מתן פטור לחברי נציגות מתשלום הוצאות שוטפות כמוהו כתשלום שכר לנציגות הבית.

34. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי, החל בענייננו קובע כי האספה הכללית מוסמכת לקבוע את "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

35. לפיכך, די בהחלטה של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית כדי לפטור את חברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות.

36. במסגרת התביעה התבקש, כאמור, לחייב את הנתבעים 1-4 בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית תוך קביעה כי העובדה שהנתבעות 2 ו-4 משמשות כחברות נציגות, אינה פוטרת אותם מתשלום ההוצאות האמורות. נבחן להלן טענה זו, על רקע החקיקה והפסיקה הנ"ל לגבי כל אחת מחברות הנציגות:

הפטור לנתבעת 2

37. הנתבעת 2 העידה כי בשנת 2006 לערך הועלתה על הפרק האפשרות לשכור בבית שירותי ניהול שעלותם הייתה גבוהה מפטור מתשלום דמי הוועד לחברי הנציגות המכהנים. משכך, הציעה הנתבעת 2 לשמש כחברת נציגות בכפוף לכך שיינתן לה פטור מתשלום דמי הוועד החודשים, והצעתה זו התקבלה ע"י כל בעלי הדירות בבית באותה העת, עוד טרם החל התובע להתגורר בדירתו. מעדותה עלה כי זהו הנוהג הנהוג בבית מאז (ראה סעיפים 28-29 לתצהירה. ראה גם חקירתה הנגדית,

פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 8, שורות 40-34). כך גם העיד העד שלמה גברה (ראה סעיפים 40 – 41 לתצהירו).

38. עוד העידו הנתבעת 2 ומר גברה כי ההחלטה הפוטרת את הנתבעת 2 מתשלום דמי הוועד אושררה באסיפת בעלי דירות מיום 26.9.16 (ראה סעיף 30 לתצהירה של הנתבעת 2 וכן סעיף 42 לתצהירו של מר גברה) ברוב של 13 בעלי דירות שהיו בעד ההחלטה האמורה מול התובע שהתנגד לה. ההחלטה צורפה כנספח ג' לתצהירי הנתבעים. עדויות וראיות לא נסתרו.

39. לדידי, אין די בנוהג על מנת לפטור חברי נציגות מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות של הבית, ונדרשת החלטת האסיפה הכללית של רוב בעלי הדירות בבית לשם מתן הפטור, ועוד טרם מתן הפטור. יחד עם זאת, ובמקרה דנן, עלה מחומר הראיות, כי האסיפה הכללית אישררה, כאמור, את מתן הפטור, ומשכך, לא מצאתי לחייב את הנתבעים 1 ו- 2 לשלם עבור הוצאות הבית השוטפות לתקופה מושא התביעה.

הפטור לנתבעת 4

40. הנתבעת 4 העידה כי בעת בה היא ונתבע 3 היו נשואים, הנתבע 3 סיפק בתמורה לפטור מתשלום דמי הוועד שירותי תחזוקה לבית כגון: תיקוני חשמל, החלפת נורות, התקנה והחלפה של תאורת חירום, תיקון תקלות ברכוש המשותף וכיוצא בן. העידה הנתבעת 4 כי עם גירושה לנתבע 3 ועזיבתו את דירתם, 09/2015, החלה לשלם את דמי וועד הבית כסדרם (ראה סעיפים 6-3 לתצהירה). כך גם העידו הנתבעת 2 ומר שלמה גברה (ראה סעיפים 32-31 לתצהירה של הנתבעת 2 וכן סעיפים 44-43 לתצהירו של מר גברה). עדויות אלה לא נסתרו.

41. לדידי, אין מניעה, לפטור בעל דירה מתשלום הוצאות שוטפות כנגד מתן שירותים לבית, שכן במקרה כזה, מתן הפטור כמוהו כתשלום עבור שירותיו. גם במקרה כזה נדרש כי החלטה, כאמור, תתקבל ברוב באסיפה הכללית של הבית.

42. הנתבעים לא הציגו החלטה כאמור, אלא הפנו להחלטת האסיפה הכללית של הבית מיום 26.9.16 (מצורפת, כאמור, כנספח ג' לתצהירי הנתבעים) בה אושרר ברוב של 13 בעלי דירות כנגד בעל דירה אחד הוא התובע כדלקמן: **"אישור למפרע לפטור מתשלום מיסי וועד חודשיים לתקופה בה שימש ים אדוארד (הנתבע 3) כחשמלאי הבניין"**.

43. מן הראוי היה כי החלטה הפוטרת את הנתבעים 3 ו- 4 מתשלום דמי וועד תמורת מתן שירותים תינתן עוד טרם מתן הפטור. יחד עם זאת, ובשים לב לכך שהאסיפה הכללית אישררה את מתן הפטור, לא מצאתי לחייב את הנתבעת 4 בתשלום הוצאות הבית השוטפות לתקופה שעד ליום 09/2015. עדותם של הנתבעת 2, 4 ומר גברה כי הנתבעת 4 משלמת החל מ- 09/2015 את דמי הוועד כסדרם לא נסתרה.

44. לעניין אישור החלטות האסיפה הכללית ראה ע"א (ת"א) 1356/06, דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (פורסם בנבו) וכן ע"א (ת"א) 3977-

07, עיזבון המנוח רפאל אלושילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, (פורסם בנבו).

פטור מתשלום הוצאות מיוחדות לתחזוקת הבית

45. הוצאות מיוחדות לתחזוקת הרכוש המשותף בשונה מהוצאות שוטפות, הן הוצאות חריגות, בלתי צפויות, המוצאות מעת לעת ובהתאם לצורך. בין אלו נכללות הוצאות לשיפוץ הבית, הוצאות תיקון מעלית, תיקון צנרות, תיקון גג משותף וכיוצא'ם. לא סביר בעיני לפטור מראש את חברי הנציגות מתשלום הוצאות מיוחדות שסכומן אינו ידוע ויכול להגיע לסכומים משמעותיים, שכן שכר חברי נציגות בעבור עמלם אמור להיות קבוע, מוגדר וידוע לכל.

46. פטור כאמור, כפוף, לדידי, להסכמת כל בעלי הדירות, וצריך שיהיה ברור לאילו סדרי גודל של סכומים הוא מתייחס, וזאת נוכח הוראת סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי המורה כדלקמן: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**.
47. ודוק, לא יעלה על הדעת כי יינתן פטור לחבר נציגות או לבעל דירה הנותן שירות בבית מתשלום חלקו בהוצאות שיפוץ הבית שיכול להגיע למאות ועשרות אלפי שקלים רק מהטעם שהוא משמש חבר נציגות לבית או נותן שירותים לבית, מבלי שניתנה לכך הסכמת כל בעלי הדירות בייחוד שמתן פטור, כאמור, יגדיל את תשלום חלקם של שאר בעלי הדירות בבית בהוצאות השיפוץ.

48. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי כל בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לפטור את הנתבעת 2 והנתבעת 4 מתשלום עבור ההוצאות המיוחדות לתחזוקת הרכוש המשותף.

49. ההפך מכך, באסיפה הכללית מיום 26.9.16 הוחלט כי הפטור שניתן לנתבעת 2 אינו כולל **"פרויקטים מיוחדים אשר בגינם נדרש תשלום חריג מכלל הדיירים מעבר לתשלום מיסי הוועד החודשיים. במצב כזה יישאו משפחת יצחקי ו/או בעלי פטור אחרים אם יהיו (במידה ויאושרו על ידי אסיפת הדיירים הכללית) בתשלום ככל שאר הדיירים"**.

50. נוכח האמור לעיל, מצאתי לקבוע כי הנתבעים 1,2, ו - 4 חייבים לשאת בתשלום חלקם היחסי בהוצאות המיוחדות שהוצאו לתחזוקת הבית.

51. התובע העיד כי בהתאם לדוחות שהופקו על ידי נציגות הבית לתקופה שמיום 1.9.12 ועד ליום 30.6.15 סכום ההוצאות המיוחדות עמד על סך של 47,123 ₪ לפי הפירוט הבא: בניית חומה לבית בסך 14,000 ₪, הוצאת התקנת ורכישת מזוזה בסך 49 ₪, תיקון מחסום בסך 950 ₪, איטום וסידוד גג הבית בסך 7,000 ₪, החלפת דלת כניסה ותיבות דואר בסך 11,000 ₪, תיקון ביוב בסך 600 ₪, תיקון מעלית בסך 2,000 ₪, תיקון מחסום בסך 500 ₪, הדברה בסך 450 ₪, תיקון ביוב נוסף בסך 8,024 ₪, שיפוץ מעלית בסך 1,500 ₪, תיקון נוסף של מחסום בסך 850 ₪, שירותי פריצה בסך 200

שם (ראה סעיף 36 לתצהירו של התובע). הדוחות צורפו כנספח ד' לתצהירו של התובע ותמכו בהוצאות והסכומים האמורים. עדות זו וראיות אלה לא נסתרו.

52. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קובע את המנגנון לחישוב חלקו של כל בעל דירה בתשלום חלקו בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית באין הוראה אחרת בתקנון המוסכם, כפי המקרה דנן, כדלקמן: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**.

53. יוצא אם כן, כי חלקם של נתבעים 1-2 בהוצאות הנ"ל עומד על סך של 2,004 ₪ (59 מ"ר, שטח רצפת דירת הנתבעים 1-2 חלקי 1387.5 מ"ר, שטח כלל המרצפות בבית, כפול 47,123 ₪, הוצאות מיוחדות), וחלקה של הנתבעת 4 בהוצאות הנ"ל עומד על סך של 2,004 ₪ (59 מ"ר, שטח רצפת דירת הנתבעת 4, חלקי 1387.5 מ"ר, שטח כלל המרצפות בבית, כפול 47,123 ₪, הוצאות מיוחדות).

54. משכך, מצאתי לחייב את הנתבעים 1-2 ו-4 לשלם לקופת הנציגות את הסכומים הנ"ל.

הדרישה להפחית דמי וועד הבית לסך של 100 ₪ עבור כל דירה

55. סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל בענייננו בהעדר הוראה דומה בתקנון המוסכם (ראה סעיף 64 לחוק המקרקעין) קובע כדלקמן: **"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך (הדגשה שלי א.ש.) מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף"**.

56. בע"א (י"ס) 58/87, ד"ר שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2, ירושלים (לא פורסם) נקבע כדלקמן: **"מתוך התקנון המצוי אתה למד על זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הצריכות לניהולו של הרכוש המשותף. לשון אחר: התקציב. על פי תקציב זה, הצופה פני עתיד, נקבע חובם של בעלי הדירות לקופת הנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף והבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג..."**.

57. בהקשר זה יוער כי אין חובה כי גובה דמי וועד הבית יהיה בדיוק בהתאם להוצאות הבית באותה השנה. דמי הוועד יכול שיקבעו על פי אומדן משוער, ואין כל מניעה שבסוף השנה תיוותר יתרה בקופת הנציגות. חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה המלומד י.ויסמן, דיני קניין,

בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז - 1997, עמ' 497-498: "החוק מדבר על חובת ההשתתפות של בעלי הדירות "בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף..." שאלה היא אם הוראה זו חלה רק על הוצאות הדרושות בהווה, או שמא גם על הוצאות צפויות בעתיד, שמועדן אינו ודאי. האם לא יוכל בעל דירה המתנגד לצבירת קרן רזרבית, לטעון, דרך משל, כי הוא מתעתד למכור את דירתו לפני הגיע המועד הצפוי שבו ניתן יהיה ליהנות מן הקרן הרזרבית? נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות שבחוק. דומה כי ניתן לומר שגם הוצאה שתידרש בעתיד היא הוצאה הדרושה לאחזקתו התקינה של הבית, וכי צבירה הדרגתית של כספים בקרן רזרבית היא דרך ניהול סבירה. לפי גישה זו ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות להשתתף בצבירת קרן רזרבית. הטיעון של בעל דירה כי הוא מתכוון למכור את דירתו בטרם יוכל להפיק תועלת מן הקרן הרזרבית כמוהו כטיעון של בעל דירה כי הוא מתנגד לשתילת עץ תאנה בגן מכיוון שלא יספיק בחייו ליהנות מפירותיו. פעולות לאחזקה תקינה של רכוש אינן יכולות להיות מכוונות אך ורק להנאות של ההווה. אחזקה צופה מטבעה פני העתיד".

58. ההחלטה על העלאת גובה דמי הוועד מ - 150 ₪ ל - 200 ₪ התקבלה ברוב בשל בעלי הדירות באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 9.9.15 (נספח ה' לתביעה). אין המדובר בקרן רזרבית בסכום שאינו סביר, או בחסכון של עשרות אלפי שקלים, אלא ביתרת זכות סבירה בהחלט, העלולה להידרש בכל עת לתיקונים ברכוש המשותף, בעיקר נוכח גילו המתקדם של הבית. מעדותו של חברות הנציגות, הנתבעת 2 ו - 4 שוכנעתי כי זו המטרה שלשמה הועלה גובה דמי הוועד.

ראה עדותה של הנתבעת 2, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 9, שורות 36-39: **שיהיה כסף בקופה בשביל לשפץ את הבית שייראה יפה. הבית הזה כבר 45 שנה. הדירות מושכרות ולא ללכת לחפש את, אם צריך שיפוצ למעלית או לצנרת אני אלך להוציא כסף מהכיס שלי? יש כסף אני מוציאה ומשלמת".**

ראה עדותה של הנתבעת 4, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 7, שורות 32-36: **"ש. למה צריך 200 ₪ לשלם לחודש. מה זה מכסה? ת. הבניין מאד ישן, התחזוקה שם היא שוטפת, המעלית מאד ישנה, יש לנו המון הוצאות. אם אנחנו נגבה את המינימום וכל פעם יחסר ונצטרך לגבות שוב ושוב אני שוב אומרת שרוב בעלי הדירות לא נמצאים פיזית בבניין כמה אפשר לרדוף אחרי אנשים ולבקש ולגבות ולעשות עוד אסיפה".**

59. יתירה מכך, התובע השתתף באסיפה מיום 9.9.15, והעלה בפני בעלי הדירות את הצעתו להפחתת הסכום (ראה עדותו של התובע, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 3, שורות 26-30), ואולם דעת הרוב, כעולה מההחלטה באסיפה האמורה, סברה כי יש להעלות את גובה דמי וועד הבית ל - 200, ומשכך החלטה זו מחייבת אף את התובע.

60. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את התביעה בעניין זה.

ביצוע עבודות אספלט והכשרת חניות

61. הנתבעים צירפו כנספח ח' לתצהירם אשר לא נסתר הודעה על קיומה של אסיפת בעלי דירות בנושא "סלילת אספלט חצר הבניין ואזור החניות".

62. מהעדויות שהובאו בפני עולה כי במסגרת האסיפה הנ"ל הוצע לבעלי הדירות להשתתף בעלות הכשרת האספלט המהווה רכוש משותף בקומת הקרקע של הבית, לטובת חניות, ונקבע כי בעל דירה שיסכים לממן זאת, יוכל לקבל חניה לשימוש הייחודי. 5 בעלי דירות בבית, ובכלל זה הנתבעים, הסכימו לשאת בהוצאות אלה, ואף שילמו בגינם, סכום כולל של 50,000 (10,000 לכל דירה שמימנה), כיון שסברו בטעות שהכשרת החניות תקנה להם זכות שימוש בלעדי בהן (ראה עדותה של הנתבעת 4, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 6, שורה 48, וכן עמ' 7 שורות 5-17, 15-17. ראה גם עדותה של הנתבעת 2, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 9, שורות 23-27. עדויות אלה לא נסתרו).

63. לאחר שבוצעו העבודות, הגיש התובע תביעה כנגד נציגות הבית במסגרת תיק מס' 115/15 לפני המפקחת על רישום מקרקעין, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן: **"הצדדים יפעלו במשותף להקצאת חנייה לתובע כשם שהנתבעת פעלה להקצאת חניות לחמשת בעלי דירות נוספים. הקצאה, כאמור הן לתובע והן לחמשת בעלי הדירות האחרים ולבעלי דירות נוספים, ככל שיתבקש, תהיה בכפוף להסכמת כל בעלי הדירות בבית ובכפוף לקבלת היתר כדין, ככל שיידרש".** הסכם פשרה זה קיבל תוקף של פסק דין ביום 15.5.15. עותק מפסק הדין צורף כנספח ב' לתצהירו של התובע.

64. לא התקבלה הסכמת כל בעלי הדירות בבית להקצאת חניות ומשכך פנו בעלי הדירות שמימינו את העבודות בדרישה להשבת הסכומים ששולמו על ידם בקיזוז חלקם היחסי בהוצאות אלה (ראה עדותה של הנתבעת 4, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 6, שורה 48, וכן עמ' 7 שורות 5-17, 15-24. ראה גם עדותה של הנתבעת 2, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 9, שורות 23-27. עדויות אלה, כאמור, לא נסתרו).

65. באסיפת בעלי הדירות שהתכנסה ביום 26.9.16 הוחלט ברוב על 11 בעלי דירות כנגד 3 בעלי דירות, וביניהם התובע, על השבת הסכומים ששולמו על ידי בעלי הדירות שמימנו את ביצוע העבודות בקיזוז חלקם היחסי בהוצאות אלה. ההחלטה צורפה כנספח ג' לתצהירי הנתבעים, ולא נסתרה.

66. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי, קובע, כאמור, כי האספה הכללית מוסמכת לקבוע את **"דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".** סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".**

67. אמנם לא ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות בבית להקצאת חניה לבעלי דירות מסוימים, ואולם, לצורך הסבת חלק מהחצר לשטח לחניה משותף (להבדיל מהצמדת חלק מהחצר לבעל דירה מסוים המצריכה הסכמתם של כל בעלי הדירות

בבית) די בהחלטת רוב של בעלי הדירות באסיפה הכללית של הבית, וזאת נוכח הוראת סעיפים 5 ו- 12 (א) לתקנון דלעיל המסמיכה את האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לקבל החלטות בנוגע לאופן השימוש ברכוש המשותף ברוב דעות. על כן, רשאית האסיפה הכללית של הבית להחליט על הסבת השימוש ברכוש המשותף מאספלט לחניה. כן הייתה רשאית הייתה האסיפה הכללית להחליט ברוב קולות כי מספר בעלי דירות ישלמו עבור ביצוע עבודה זו כמימון ביניים.

68. ואולם, מן הראוי כי החלטה, כאמור, תתקבל עוד קודם לביצוע העבודות. יחד עם זאת, ולאור החלטת הרוב באסיפה הכללית מיום 26.9.16, מצאתי לראות בהחלטה האמורה כהחלטה המאשררת את ביצוע העבודות והשבת הכספים, לידי בעלי הדירות שממינו את עלותן של העבודות, ומשכך החלטה זו בעלת תוקף המחייב את כלל בעלי הדירות בבית לרבות את התובע.

69. יתירה מכך, מהעדויות שהובאו בפני התרשמתי כי האספלט בחצר הבית היה ישן ובלוי, כי נדרשו עבודות לתיקונו, וכי בוצעו עבודות נוספות כגון עבודות תשתית וביוב (ראה עדותה של הנתבעת 4, פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 7, שורות 5-7, עדותו של מר גברה, עמ' 11, שורה 9, עדותה של הנתבעת 2, עמ' 9 שורות 5-6). עדויות אלה היו אמינות עלי ולא נסתרו.

70. עסקינן, אפוא, לא רק בעבודות להכשרת החניות כי אם בעבודות שנדרשו לצורך תחזוקתו של הרכוש המשותף של הבית שבעלותם מחויבים כלל בעלי הדירות בבית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין. משמומנו עבודות אלה ע"י חלק מבעלי הדירות, כמימון זמני, בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית של הבית, אף אם החלטה, כאמור, אושררה בדיעבד, הרי שיש מקום להשיב לבעלי דירות אלה את הסכומים ששולמו על ידם בקיזוז חלקם היחסי בהוצאות אלה.

71. עוד התרשמתי כי החניות שהוכשרו אינן משמשות אך ורק את בעלי הדירות שנשאו בעלות הכשרתן כי אם את כלל בעלי הדירות בבית, ובכלל זה התובע, שהודה שאכן הוא עושה בהן שימוש (ראה פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 4, שורות 22-24). משכך, התובע מושתק ומנוע לטעון טענות כנגד הכשרת החניה והשבת הכספים לבעלי הדירות שממינו זאת.

חיוב הנתבעים בתשלום כספים שנעלמו ופיטורי חברי הנציגות

72. טענות התובע כי נעלם מקופת הנציגות סך של 4,560 ₪ נטענו בעלמא, ולא הוכחו. ראה עדותו של התובע בחקירתו הנגדית אשר לא ידע להשיב מהו הסכום "הנעלם": פרוטוקול מיום 18.1.18, עמ' 4, שורות 47-48: "ש. אתה למעשה מאשים את חברי הוועד שהם לקחו כסף מהקופה הציבורית לכיסם? ת. כן הבנת נכון. לא כתבתי את המילה לכיסם, ואולי זה באוויר, חסר כסף בקופה. לפי החשבון שהם נתנו לי הדו"ח אני חושב שבסביבות 4,500 ₪ חסר שם בקופה אולי טעיתי בחשבון תתקן אותי".

73. משכך, מצאתי לדחות את התביעה בעניין זה.

פיטורי חברי הנציגות ומינויו של התובע תחתם

74. סעיף 15 לתקנון המצוי מורה כדלקמן: (א) האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת חבר אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר. (ב) אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הנציגות, לשנות את הרכבה, או להשלימה, אם ירד מספר חבריה מכל סיבה שהיא; נקבע מספר חברי הנציגות ומספר חבריה ירד מכל סיבה עד למטה ממספר זה, יועידו חברי הנציגות הנשארים, תוך עשרה ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הנציגות. (ג) תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב), היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה. (ד) החלטות הנציגות יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות לגבי הצעה מסוימת שקולות, רואים את ההצעה כנדחית.

75. הנה כי כן, הסמכות לבחור נציגות ולפזר נציגות מכהנת נתונה לאסיפה הכללית של הבית באסיפה רגילה של הבית ובאסיפה שאינה מן המניין, ולא במסגרת הליך זה שלפני.

76. לא מצאתי כי נדרשת התערבותי בהחלטת בעלי הדירות בבית או כי נציגי הנציגות מעלו או התרשלו בתפקידם.

חוב חברי הנציגות באופן אישי בהוצאות שנפסקו כנגד הנציגות בהליך שהתנהל

במסגרת תיק מס' 142/15:

77. עניינו של הליך מס' 142/15 הוא בתביעה שהוגשה לפני ע"י בעל דירה בבית (לא התובע) כנגד נציגות הבית בה חויבה הנציגות במסגרת פסק דין שניתן ביום 20.9.15 לשלם הוצאות ההליך כדלקמן: סך של 655 ₪ עבור החזר האגרה ששולמה בתיק סך של 3,500 ₪ עבור החזר הוצאות שכ"ט עו"ד וכן סך של 300 ₪ עבור שכר בטלה, מהנימוקים המפורטים בפסק הדין.

78. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: "נציגות הבית המשותף לכל בית משותף תהיה נציגות שלם ניהול ענייני הבית המשותף. הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

79. בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2), 21, עמ' 23-24 נקבע: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו,

התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף".

80. כן נקבע בפסק הדין לעיל, כי הנציגות כשירה לשמש כתובעת או נתבעת בכל עניין הקשור להחזקת הרכוש המשותף ולניהולו של הבית המשותף ובעניינים אנו, אין מחלוקת כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, מופקדת על החזקת הרכוש המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף והינה גם אישיות משפטית לכל דבר ועניין.

81. משכך, מקום בו חויבה נציגות הבית בהוצאות הליך שיפוטי, הרי שאין מקום להשית הוצאות אלה על האורגנים – חברי הנציגות, הפועלים בשמה, כי אם על קופת הנציגות של כלל בעלי הדירות בבית, ומשכך מצאתי לדחות את התביעה בעניין זה.

סעדים נוספים שנזנחו בסיכומי התובע

82. בכתב התביעה התבקשו מספר סעדים נוספים: לאסור על הנתבעים לתפוס חניה הנכללת ברכוש המשותף של הבית למשך תקופה העולה על 24 שעות, לא כולל בימי שבתות וחגי ישראל וכן לאסור על חניית רכב ללא טסט וביטוח בתוקף; לאסור על הנתבעים 1-2 לעשות שימוש ייחודי במחסן המשותף של הבית (להלן: "המחסן") וכן לחייב את הנתבעים להעביר לידי התובע את הדוחות הכספיים של נציגות הבית.

83. סעדים אלה נזנחו בסיכומי התובע, ומשכך לא מצאתי להידרש להם. למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף כדלקמן:

84. עניין הסדרי חניה כפי שהתבקשו נתון להחלטת האסיפה הכללית של הבית בהתאם לסעיף 5(א) לתקנון המצוי, כפי שאכן התקבלה פה אחד באסיפת הכללית שהתכנסה בבית ביום 26.9.16 (ראה נספח ג' לתצהירי הנתבעים אשר לא נסתרו).

85. הנתבעת 2 העידה בתצהירה כי המחסן משמש את המנקה, וכי היא ובעלה הנתבע 1 אינם עושים בו שימוש לצרכיהם האישיים (ראה סעיף 62 לתצהירה). הנתבעת 2 לא נשאלה על כך דבר בחקירתה הנגדית, ועדותה זו לא נסתרה. משכך, דין טענה זו להידחות אף לגופה.

86. התובע הודה כי קיבל לידיו עותק מהדוחות הכספיים (עמ' 5, שורה 16), ואף צירף עותק מהם לתצהירו.

87. זאת ועוד, בסיכומיו העלה התובע טענה שלא בא זכרה בכתב התביעה ולפיה במסגרת ביצוע עבודות האספלט בוצעו גם עבודות בשטח 6 החניות הצמודות, ומשכך יש לחייבם לשאת בתשלום העבודות בחניות הפרטיות. עסקינן בהרחבת חזית אסורה, ומשכך מצאתי לדחות הטענה.

88. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית כל רכיבי התביעה למעט חיובם של הנתבעים 1,2,4 בתשלום חלקם בהוצאות המיוחדות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית, כמפורט לעיל, כדלקמן:

א. הנתבעים 1 ו- 2 ישלמו, ביחד ולחוד, לקופת הנציגות סך של 2,004 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 7.4.16, ועד למועד התשלום בפועל.

ב. הנתבעת 4 תשלם לקופת הנציגות סך של 2,004 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 7.4.16, ועד למועד התשלום בפועל.

ג. בשים לב שמרבית רכבי התביעה נדחו ורק רכיב אחד התקבל, לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך, ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 10 במרץ, ג' באדר ב', תשע"ט. עותק יומצא.

ניתנה בלשכתי בהעדר הצדדים, 11 במרץ 2019, ד' באדר ב' תשע"ט. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה